CONTRATO LABORAL - TÉRMINO FIJO - DOCENTE CATEDRÁTICO

INSTRUCTOR ASISTENTE - CATEDRÁTICO
NRO. 46993

NOMBRE DEL EMPLEADOR: Universidad de Manizales
NOMBRE DEL(A) DOCENTE: JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ
NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 1053847607 DE: Manizales - Caldas - Colombia
DIRECCIÓN DEL(A) DOCENTE: CARRERA 10E #57F45
TELÉFONO:
LUGAR Salamina - Caldas - Colombia, FECHA DE NACIMIENTO: 20-12-1995
CATEGORÍA DEL DOCENTE: Instructor Asistente
VALOR HORA: $ 58.137
BENEFICIOS EXTRALEGALES: SI
PERÍODO DE PAGO: Mensualmente
FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES: 06-08-2026
VENCE EL DÍA: 30-11-2026
LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LAS LABORES: Universidad de Manizales
ASIGNATURAS A DICTAR: Las asignaturas y el número de horas que tendrá el empleado en el presente periodo académico serán las reportadas por la Facultad competente en la asignación académica.
CENTRO DE COSTOS: Preg. En Ingenieria De Sistemas D0103P0101
OBSERVACIONES Y ORIGEN DE LA CONTRATACION: Contrato desde Gestion Academica
SOLICITUD FLUJO TRABAJO: 324765

Entre los suscritos a saber: Duván Emilio Ramírez Ospina, mayor de edad y vecino de Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía Nº. 10248162 expedida en Manizales, quien actúa en representación de la UNIVERSIDAD DE MANIZALES, entidad privada, sin ánimo de lucro con Personería Jurídica Nº. 0314 del 21 de enero de 1983 otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, reconocida como Universidad mediante Resolución Nº. 2317 del 7 de abril de 1992 del Ministerio de Educación Nacional, NIT. Nº. 890.806.001.7, con domicilio en Manizales, en la carrera 9 Nº. 19 - 03, en calidad de Rector, nombrado por el Consejo Superior mediante Resolución No. 007 del 23 de febrero de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara LA UNIVERSIDAD, y JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ, que se denominara el CATEDRATICO de las condiciones ya dichas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido por las normas legales del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 789 de 2002 y además por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Son profesores de la Universidad aquellos que mediante un contrato celebrado de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, tienen a su cargo las funciones docentes, investigativas y de extensión que respondan a los objetivos de la Universidad. SEGUNDA: Dentro del pago del salario indicado se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. TERCERA: Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, debe ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, a la UNIVERSIDAD o a sus representantes. LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES en consecuencia, no reconoce ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. CUARTA: Las partes acuerdan que el período de prueba del presente contrato será equivalente a la quinta parte de la duración inicialmente pactada, sin que en ningún caso exceda de dos (2) meses, conforme a lo previsto en el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º de la Ley 50 de 1990, la Ley 789 de 2002 y demás normas vigentes. El período de prueba sólo operará en el primer contrato de trabajo entre las partes QUINTA. EL CATEDRATICO se compromete a cumplir con el horario que la UNIVERSIDAD DE MANIZALES le señale, según lo determine el Jefe inmediato o el Decano de la Facultad o Facultades a las cuales se halle vinculado, comprometiéndose también a dictar las asignaturas en las horas, días y cursos respectivos, igualmente EL CATEDRATICO se obliga a asistir a todas las reuniones que convoque la institución, decanatura, escuela o jefe inmediato en las

fechas y horas programadas. SEXTA. EL CATEDRATICO disfrutará de todas las prestaciones sociales señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo y demás Leyes Laborales vigentes para Instituciones de esta naturaleza. SÉPTIMA: EL CATEDRATICO acepta el programa académico elaborado por la UNIVERSIDAD DE MANIZALES para las cátedras y demás actividades académicas cuyos servicios docentes se contratan con él. Si no existiera aquel, se compromete dentro el término de quince (15) días, a partir de la fecha de la firma de este contrato, a presentar por conducto del Decano de la respectiva Facultad o del Jefe inmediato, las actas de compromiso y los programas correspondientes a las asignaturas que va a desarrollar en desempeño de su función docente, siendo entendido que tales programas requerirán para su ejecución de la aprobación del Consejo Académico de la UNIVERSIDAD. OCTAVA: EL CATEDRATICO se compromete a entregar a la Secretaria de la Facultad o a la oficina respectiva en los días indicados en los reglamentos vigentes de la UNIVERSIDAD DE MANIZALES; las listas de asistencia a clases de los estudiantes y el Leccionario de desarrollo del programa de la respectiva cátedra. Así mismo, EL CATEDRATICO se obliga a presentar a la Secretaría de la Facultad o a la oficina respectiva en el plazo máximo establecido, después de efectuados los exámenes parciales, finales, habilitaciones y supletorios, las calificaciones o resultados de las evaluaciones de sus respectivas materias, las cuales deberá EL CATEDRATICO digitarlas en el sistema institucional competente. NOVENA: EL CATEDRATICO se compromete a orientar las asignaturas a su cargo empleando estrategias virtuales, utilizando los servicios tecnológicos dispuestos por la UNIVERSIDAD, para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. DÉCIMA: Son justas causas para poner término unilateral por Parte del empleador al presente contrato, las enumeradas en el artículo 7º. del Decreto 2351/65, las que contempla el Reglamento Disciplinario y Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad de Manizales y además, las siguientes faltas que para el efecto se califican como graves: a) Dedicación del CATEDRATICO actividades de proselitismo político o religioso dentro de la Institución; b) La inasistencia del CATEDRATICO a la Universidad y sin excusa válida para LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES y la no entrega de los cronogramas establecidos para otras actividades académicas; c) El desacato del CATEDRATICO a las disposiciones emanadas del Consejo Superior, del Rector, del Consejo Académico de la UNIVERSIDAD DE MANIZALES, El Decano de la Facultad, Director Académico – Administrativo, Jefe de Departamento o de cualquiera otra autoridad competente. d) La terminación del programa, la desaparición de la asignatura, culminación del proyecto de investigación o desaparición en general de la actividad académica de la que esté encargado EL CATEDRATICO; e) La violación por parte del CATEDRATICO de sus obligaciones legales, contractuales y reglamentarias; f) El hecho de que el CATEDRATICO cometa actos inmorales o delictuosos dentro o fuera de la UNIVERSIDAD DE MANIZALES o que en cualquier forma atente contra el buen nombre de la misma en su calidad de docente; g) Las repetidas desavenencias con los compañeros de trabajo; h) El hecho de que el CATEDRATICO llegue embriagado al trabajo o ingiera bebidas embriagantes en el sitio de trabajo, aún por la primera vez; i) El hecho de que el CATEDRATICO abandone el sitio de trabajo sin permiso de sus superiores. j) El no entregar las notas de exámenes o trabajos presentados por los estudiantes dentro de los plazos señalados por la Facultado por el reglamento estudiantil e) igualmente será justa causa incumplir el Articulo 20 de la ley 1780 del 02 de mayo de 2016, la cual tiene por obligación realizar los trámites de expedición de la libreta militar en los tiempos establecidos. DÉCIMA PRIMERA: EL CATEDRATICO La dedicación del profesor catedrático será la contemplada en la asignación de compromisos académicos, en concordancia con los estatutos de los académicos vigentes de la Universidad y deberá estar dispuesto en el horario que LA UNIVERSIDAD le señale, comprometiéndose igualmente a dictar sus clases en los días, horas y cursos que le sean asignados. PARÁGRAFO: La dedicación a que se hace referencia en la presente cláusula se entiende que debe ser cumplida con las actividades académicas que le señale el Decano, Director o el Jefe inmediato y dentro de las instalaciones de la UNIVERSIDAD DE MANIZALES, o en casos especiales donde la UNIVERSIDAD disponga. DÉCIMA SEGUNDA: Los pagos a cargo de la Universidad, correspondientes a las Cesantías e intereses a la cesantía contenidos en los artículos 102, 249 y ss del Código Sustantivo del Trabajo, serán consignados en la misma cuenta bancaria personal suministrado por el trabajador a la Universidad donde le son consignados sus salarios y se le hará llegar el respectivo informe de liquidación a través de su correo electrónico. DÉCIMA TERCERA: La dedicación del DOCENTE será la indicada en la parte inicial del presente contrato, en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto de los Académicos de la Universidad de Manizales y

Personería Jurídica Nº 314 del Ministerio de Educación Nacional - NIT.: Nº 890.806.001-7 - Carrera 9 Nº 19-03 Manizales, Caldas, Colombia

la normatividad colombiana, comprendiendo las funciones misionales de docencia, investigación, proyección social y gestión académica. El DOCENTE deberá cumplir su jornada en el horario que la UNIVERSIDAD le asigne, comprometiéndose igualmente a dictar las clases en los días, horas, cursos y modalidades que le sean programados, sin perjuicio de las demás actividades propias de su dedicación. PARÁGRAFO. La dedicación se entiende cumplida mediante las actividades académicas que le sean señaladas por el Decano o su Jefe inmediato en su asignación de compromisos académicos, tanto en las instalaciones de la UNIVERSIDAD DE MANIZALES como en los espacios físicos o virtuales que la UNIVERSIDAD disponga, de conformidad con las necesidades institucionales. En todo caso, la distribución de las horas se ajustará a los lineamientos del Estatuto de los Académicos y a las disposiciones legales laborales vigentes. DÉCIMA CUARTA: Los pagos a cargo de la Universidad, correspondientes a las Cesantías e intereses a la cesantía contenidos en los artículos 102, 249 y ss del Código Sustantivo del Trabajo, serán consignados en la misma cuenta bancaria personal suministrado por el trabajador a la Universidad donde le son consignados sus salarios y se le hará llegar el respectivo informe de liquidación a través de su correo electrónico. DÉCIMA QUINTA: DERECHOS DE AUTOR. Hasta donde la Ley lo permita el suscrito TRABAJADOR renuncia expresamente a los derechos de autor e igualmente las invenciones o descubrimientos realizados por ella, mientras preste servicios al EMPLEADOR, pertenecerán a este de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la decisión 85 del acuerdo de Cartagena, incorporada a la legislación colombiana mediante Decreto 1190 de 1978. En consecuencia, tendrá el EMPLEADOR el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, respetándose el derecho del trabajador a ser mencionado como inventor en el patente, si así lo desea, de conformidad con el artículo 9º. Ibidem. El TRABAJADOR accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades, y dará su firma o extenderá los poderes y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite el EMPLEADOR, sin que éste quede obligado al pago de compensación alguna. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982 y la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. DÉCIMA SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. El TRABAJADOR se obliga a: 1. Cumplir con lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y aquellas normas que la complementen, modifiquen, adicionen, sustituyan o revoquen. 2. Cumplir la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, así como todos aquellos procedimientos, guías y/o directrices que imparta el EMPLEADOR en materia de Protección de Datos Personales. 3. Adoptar, según instrucciones del EMPLEADOR, todas las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 4. Dar Tratamiento a los Datos Personales conforme a las instrucciones que reciba expresamente del EMPLEADOR, absteniéndose de usarla para fines distintos y deberá abstenerse de suministrarla, cederla o comercializarla a terceras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, salvo que la misma sea de naturaleza pública sin sujeción a reserva, o sea requerida por una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones legales. 5. Guardar estricta confidencialidad respecto de los datos de carácter personal a que tuvieran acceso en ejercicio de sus funciones, así como a cumplir diligentemente el deber de guardia y custodia sobre los mismos durante todo el término vigencia del contrato y aún después de producida la terminación, siendo responsable de las obligaciones aquí contenidas. 6. Acceder o consultar la información o Datos Personales que reposen en las Bases de Datos del EMPLEADOR cuando sea estrictamente necesario para el ejercicio de sus funciones. 7. Reportar al EMPLEADOR de manera inmediata a su materialización o al momento en que llegaren a su conocimiento, por los conductos y medios establecidos por este, cualquier incidente o amenaza de incidente que afecte o pueda llegar a afectar directa o indirectamente la protección de datos personales. 8. Devolver la totalidad de la información que haya recibido y que se le haya entregado en el momento de la terminación del presente contrato, o cuando EMPLEADOR lo solicite. PARÁGRAFO PRIMERO: El TRABAJADOR mantendrá indemne al EMPLEADOR de cualquier responsabilidad que surja o se derive del incumplimiento del TRABAJADOR a lo dispuesto en el presente contrato, y en especial a las políticas, procedimientos, guías y directrices impartidas por el EMPLEADOR en materia de Protección de Datos Personales. Como consecuencia de lo anterior, asumirá cualquier acción legal, reclamación, sanción, y/o indemnización a la que se vea obligado el EMPLEADOR en razón al incumplimiento del TRABAJADOR. La violación de las obligaciones establecidas

Personería Jurídica Nº 314 del Ministerio de Educación Nacional - NIT.: Nº 890.806.001-7 - Carrera 9 Nº 19-03 Manizales, Caldas, Colombia

en el presente contrato, se considerará una falta grave, lo cual le dará derecho al EMPLEADOR, para dar por terminado el contrato de forma unilateral. DÉCIMA SÉPTIMA: AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. El TRABAJADOR, autoriza en calidad de Titular de Datos Personales, a el EMPLEADOR, como Responsable del Tratamiento y/o a sus Encargados del Tratamiento, a tratar los Datos Personales que hayan sido recogidos a lo largo de su relación contractual, iniciando desde el proceso de selección, al momento de la contratación y los que se recojan en el futuro, para todos los tratamientos y finalidades establecidas en la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales de las cuales fue informado previo a la suscripción de la presente autorización y la cual forma parte integral de este documento. PARÁGRAFO PRIMERO: el TRABAJADOR, se obliga a contar con la Autorización de sus familiares y de quienes representen legalmente Niños, Niñas y/o Adolescentes o personas incapaces, cuando suministre Datos Personales de estos al EMPLEADOR, para el Tratamiento de estos con las finalidades y Tratamientos establecidos en la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales del EMPLEADOR. PARÁGRAFO SEGUNDO: El TRABAJADOR, mantendrá indemne al EMPLEADOR de cualquier responsabilidad que surja o se derive del incumplimiento de la obligación contenida en el PARÁGRAFO PRIMERO de esta cláusula. DÉCIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. El TRABAJADOR sólo podrá utilizar la información a la que tenga acceso en ejercicio de su cargo, para la ejecución de las labores y funciones asociadas al mismo, por lo que le está prohibido usarla para fines distintos y deberá abstenerse de suministrarla, cederla o comercializarla a terceras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, salvo que la misma sea de naturaleza pública sin sujeción a reserva, o sea requerida por una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones legales, caso en el cual deberá avisar de inmediato a la persona o área encargada de la Protección de Datos Personales, conforme a lo establecido en la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, para que sea ésta quien defina cómo atender el requerimiento realizado por la autoridad competente. DÉCIMA NOVENA: El TRABAJADOR se compromete a guardar reserva y la debida confidencialidad sobre la información, documentos, procedimientos, técnicas y trámites que se realicen para el EMPLEADOR. En desarrollo de esta estipulación, el TRABAJADOR observará estrictamente las siguientes prohibiciones: no comunicará, en ningún momento, por ningún medio —escrito, oral o electrónico— a persona natural o jurídica, entidad pública u organismo internacional distinto al EMPLEADOR, información confidencial que haya conocido de él en el curso del desempeño de sus deberes bajo los términos de este contrato, excepto que dicha información sea requerida mediante previa autorización escrita por parte de algún representante o funcionario facultado por el EMPLEADOR, o por orden judicial o administrativa de autoridad competente. VIGÉSIMA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD. - El TRABAJADOR se compromete a guardar reserva y la debida confidencialidad sobre la información, documentos, procedimientos, técnicas y trámites que se realicen para el EMPLEADOR. En desarrollo de esta estipulación, el trabajador observará estrictamente las siguientes prohibiciones: No comunicará, en ningún tiempo, por ningún medio escrito, oral o electrónico a persona natural o jurídica, entidad pública u organismo internacional, distinto al EMPLEADOR información confidencial que haya conocido de él en el curso del desempeño de sus deberes bajo los términos de este contrato, excepto que sea requerida, previa autorización escrita por parte de algún represente o funcionario facultado por el empleador, o por orden judicial o administrativa de autoridad competente. VIGÉSIMA PRIMERA: Para efectos de la autorización contenida en la cláusula anterior, el CATEDRÁTICO declara que: 1. Conoce la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, y como tal, le fueron informados los tratamientos a los cuales serán sometidos sus datos y las finalidades para las cuales se realizarán dichos tratamientos. 2. Le fueron informados y explicados sus derechos de consultar, actualizar y rectificar la información que como Titular de Datos Personales repose en las bases de datos de El EMPLEADOR, y a suprimir o revocar la autorización, en los casos que, conforme a las normas vigentes, dicha solicitud sea procedente. 3. Le fue informada la facultad par a autorizar el tratamiento de Datos Sensibles y cualquier dato personal de Niños, Niñas y/o Adolescentes. 4. Reconoce que los canales de atención de PQRS establecidos por el EMPLEADOR son los indicados en la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales. 5. Se compromete a suministrar datos personales fidedignos, correctos y actuales. 6. Autoriza al EMPLEADOR a realizar Transmisión y Transferencia internacional de datos, cuando estas se requieran para los tratamientos y finalidades contempladas en la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, aun cuando a la luz de la normativa colombiana, los

Personería Jurídica Nº 314 del Ministerio de Educación Nacional - NIT.: Nº 890.806.001-7 - Carrera 9 Nº 19-03 Manizales, Caldas, Colombia

países a los cuales se remita la información no tengan implementados sistemas normativos robustos para la seguridad de la información personal. 7. Autoriza que todas las notificaciones derivadas de la relación laboral sean vía correo electrónico. VIGÉSIMA SEGUNDA. PREAVISO. Dándole cumplimiento a la ley laboral, se da por notificada la terminación del presente contrato de trabajo, por tanto, a la fecha de terminación de este le serán liquidados y entregados los valores correspondientes a sus prestaciones. Por lo anteriormente expuesto deberá tramitar el paz y salvo institucional para efectos de reclamar la liquidación de las prestaciones sociales al finalizar el contrato laboral. VIGÉSIMA TERCERA: ACÉPTACIÓN Las partes determinamos que hemos leído y aceptamos la totalidad del presente contrato de trabajo y cada una de sus cláusulas. VIGÉSIMA CUARTA: Este contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto. VIGÉSIMA QUINTA: El CATEDRÁTICO autoriza expresamente a la Universidad de Manizales para que, durante la vigencia del presente contrato, pueda enviar a su correo electrónico personal o institucional toda la información relacionada con la ejecución de la relación laboral, incluyendo citaciones, comunicaciones, informes, notificaciones, liquidaciones y cualquier otro documento derivado de las obligaciones contractuales. Para este efecto, el trabajador declara que el correo electrónico suministrado es de uso personal, se encuentra activo y revisa regularmente su contenido. El TRABAJADOR se compromete a notificar oportunamente cualquier cambio en su dirección electrónica.



DUVÁN EMILIO RAMÍREZ OSPINA
Rector
Universidad de Manizales

Jorge Aguirre

JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ
CC 1053847607
Contratista

DIVISIÓN DE DESARROLLO HUMANO
CONTRATACIÓN